



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HENDRA IRAWAN;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/11 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pandai RT004/RW002, Desa Kareke,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 91/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 01 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 01 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA IRAWAN terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti Nihil;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-56/N.2.15/Eoh.2/6/2024 tanggal 01 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 bertempat di rumah saksi M. Noer Dusun Rade Dou, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa "Penganiayaan", perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi korban Dinda Apriani membeli ayam bakar yang saat itu dijual oleh saksi Nur Aeni, kemudian terdakwa melakukan chat *whatsapp* kepada saksi Korban sehingga terjadi cek cok atau perkuliahan di *Whatschap*;

Bahwa kemudian Terdakwa menemui saksi korban Dinda Apriani dan dari arah belakang terdakwa langsung memukul leher saksi korban Dinda Apriani sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan, sehingga saksi korban Dinda Apriani berdiri dan menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul ke arah wajah saksi korban Dinda Apriani sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan dan juga menarik tangan kanan dengan kuat juga menggunakan tangan kanan saksi korban Dinda Apriani;

Bahwa Terdakwa memaksa saksi korban Dinda Apriani untuk diajak kerumah Terdakwa namun saksi korban Dinda Apriani tidak mau sehingga terdakwa kemudian meninggalkan saksi korban Dinda Apriani;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian saksi korban Dinda Apriani terjatuh pingsan dan dibawa ke RSUD Dompu oleh saksi M. Noer Dimana saksi korban Dinda Apriani mengalami:

sebagaimana *Visum et respertum* RSUD Dompu No. 353/266/RSUD/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter Dr. Heri Satryawan dengan kesimpulan:

- bengkak dan lebam pada pipi kiri dibawah mata ukuran 4cm x 5 cm;
- bengkak dan lebam pada pergelangan tangan kanan ukuran 1 cm;

kelainan tersebut dapat disebabkan benda keras atau tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dinda Apriani**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, sekitar tanggal 06 April 2024 pada bulan puasa, sekitar sore hari menjelang buka puasa, bertempat di depan rumah Saksi Ibu Nuraeni dan Saksi M. Noer yang beralamat di Dusun Rade Dou, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Saksi dipukuli oleh Terdakwa secara tiba-tiba;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa menghubungi Saksi melalui *whatsapp* mengajak buka puasa di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak bisa hadir buka puasa di rumah Terdakwa karena tidak ada kendaraan untuk pergi kesana;
- Bahwa kemudian Saksi pergi membeli ayam untuk buka puasa di Kareke dan tiba-tiba Terdakwa hadir langsung memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul belakang kepala Saksi, kemudian memukul pipi Saksi dengan tangan kanannya sambil menarik tangan Saksi dengan keras dan merampas telepon genggam milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh banyak orang termasuk Saksi Nuraeni dan Saksi M. Noer pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan pacaran sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat pipi kiri dan pergelangan tangan kanan Saksi luka-luka;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Saksi sudah bisa memaafkan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Nuraeni**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, sekitar tanggal 06 April 2024 pada bulan puasa, sekitar sore hari menjelang buka puasa, bertempat di depan rumah Saksi dan Saksi M. Noer yang beralamat di Dusun Rade Dou, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Saksi melihat Saksi Dinda Apriani dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi Dinda datang ke tempat jualan Saksi yang berada di depan rumah untuk membeli ayam;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Dinda;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memukul pipi Saksi Dinda dengan tangan kanannya sambil menarik paksa tangan Saksi Dinda dengan keras;
- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh banyak orang termasuk Saksi dan Saksi M. Noer yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dinda dengan Terdakwa terikat hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi M. Noer**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, sekitar tanggal 06 April 2024 pada bulan puasa, sekitar sore hari menjelang buka puasa, bertempat di depan rumah Saksi dan Saksi Nuraeni yang beralamat di Dusun Rade Dou, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Saksi melihat Saksi Dinda Apriani dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi Dinda datang ke tempat jualan Saksi Nuraeni yang berada di depan rumah untuk membeli ayam;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memukul kepala bagian belakang Saksi Dinda;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memukul pipi Saksi Dinda dengan tangan kanannya sambil menarik paksa tangan Saksi Dinda dengan keras;
- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh banyak orang termasuk Saksi dan Saksi Nuraeni yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Nuraeni antara Terdakwa dengan Saksi Dinda terikat hubungan pacaran;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor 353/266/RSUD/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heri Satryawan selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2024, sore hari menjelang buka puasa, bertempat di depan rumah Saksi Nuraeni dan Saksi M. Noer yang beralamat di Dusun Rade Dou, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa memukul Saksi Dinda;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa menghubungi Saksi Dinda melalui *whatsapp* mengajak buka puasa di rumah Terdakwa bersama dengan keluarga;
- Bahwa Saksi Dinda mengatakan tidak bisa hadir buka puasa di rumah Terdakwa karena tidak ada kendaraan untuk pergi kesana;
- Bahwa Terdakwa emosi dan langsung pergi mencari Saksi Dinda;
- Bahwa Terdakwa menemukan Saksi Dinda membeli ayam di Kareke;
- Bahwa Terdakwa yang telah emosi langsung memukul belakang kepala Saksi Dinda, kemudian memukul pipi Saksi Dinda dengan tangan kanan sambil menarik tangan Saksi Dinda dan merampas telepon genggam miliknya;
- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh banyak orang termasuk Saksi Nuraeni dan Saksi M. Noer pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dinda dalam hubungan pacaran sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Dinda;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2024, sore hari menjelang buka puasa, bertempat di depan rumah Saksi Ibu Nuraeni dan Saksi M. Noer yang beralamat

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Dusun Rade Dou, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa memukul Saksi Dinda;

- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa menghubungi Saksi Dinda melalui *whatsapp* mengajak buka puasa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dinda mengatakan tidak bisa hadir buka puasa di rumah Terdakwa karena tidak ada kendaraan untuk pergi kesana;
- Bahwa Terdakwa emosi dan langsung pergi mencari Saksi Dinda;
- Bahwa pada saat Saksi Dinda membeli ayam di Kareke, Terdakwa yang telah emosi langsung memukul belakang kepala Saksi Dinda, kemudian memukul pipi Saksi Dinda dengan tangan kanan sambil menarik tangan Saksi Dinda dan merampas telepon genggam miliknya;
- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh banyak orang termasuk Saksi Nuraeni dan Saksi M. Noer pemilik rumah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat pipi kiri dan pergelangan tangan kanan Saksi Dinda luka-luka;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dinda dalam hubungan pacaran sudah sekitar 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu atau subjek hukum (*natuurlijke person*) yang dimaksudkan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam unsur penganiayaan terdapat subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai subjek hukum dalam penganiayaan perkara ini;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan **HENDRA IRAWAN** sebagai Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* yang mana selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lainnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Dinda Apriani yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2024, sore hari menjelang buka puasa, bertempat di depan rumah Saksi Nuraeni dan Saksi M. Noer yang beralamat di Dusun Rade Dou, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Kejadian tersebut dilihat oleh banyak orang termasuk Saksi Nuraeni dan Saksi M. Noer pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian bermula saat Terdakwa menghubungi Saksi Dinda melalui *whatsapp* mengajak buka puasa di rumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi Dinda mengatakan tidak bisa hadir buka puasa di rumah Terdakwa karena tidak ada kendaraan untuk pergi kesana. Saat Saksi Dinda membeli ayam di Kareke, Terdakwa yang emosi langsung memukul belakang kepala Saksi Dinda, kemudian memukul pipi Saksi Dinda dengan tangan kanan sambil menarik tangan Saksi Dinda dan merampas telepon genggam milik Saksi Dinda yang mengakibatkan pipi kiri dan pergelangan tangan kanan Saksi Dinda luka-luka.yang diperkuat dengan *Visum et Repertum* Nomor 353/266/RSUD/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heri Satryawan selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Dinda Apriani hingga menyebabkan luka, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur penganiayaan ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa **HENDRA IRAWAN**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di muka umum yang menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Dinda Apriani telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah bersikap kooperatif selama proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut diatas, juga dengan mempertimbangkan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, dampak perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Dinda Apriani, dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukanlah untuk suatu pembalasan, namun menitikberatkan sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat pada saat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan keluarga serta hukuman terhadap Terdakwa diharapkan pula sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat agar sadar dampak perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai tujuan keadilan dan kepastian hukum bagi negara dan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hukuman pidana yang disebutkan dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Irawan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Nurliana

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)